

고 발 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 관련자 조치에 관한 사항

2. 관계기관 : ❀❀❀❀❀❀

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하며 성실하게 직무를 수행하고 직원으로서 품위가 손상되지 않도록 청렴행동수칙을 준수하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제5조(특혜의 배제) 및 제6조(성실·복종의무)에 따라 임직원은 관계법령과 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 차별하여서는 아니 되며, 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며,

같은 규정 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무)에 따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되고 직무와 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고나 받을 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 분문하고 1회 100만원 또는 매 회계연도 300만원 이하의 금품을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되며, 이를 위반할 경우에는 공단 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제2항에 따라 직무와 관련된 범죄 사실을 확인한 경우 지체없이 고발하여야 합니다.

따라서, 공단 임직원은 「청탁금지법」 등 관련 법령과 제 규정 및 강령을 준수하고, 직무관련자 등을 대상으로 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하여 공정

한 직무수행이 저해되지 않도록 업무를 처리하여야 하며, 수수 금지 금품 등을 받은 경우 지체없이 소속기관장에게 신고하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉠㉠㉠㉠병원 직원 ㉡㉡㉡는 공단 임직원으로서 공단 행동윤리강령을 준수하여 직무관련자와 업무의 사적 접촉 및 금품등 수수 등 행동강령에 위배되는 행동을 하지 않아야 함에도,

본인의 장모상(**.**.*) 및 모친상(**.**.*) 당시 ㉢㉢㉢ ㉣㉣㉣에게 모바일 부고장과 직무관련자인 업체대표들의 연락처를 문자로 전달하여 해당 업체 대표들에게 부고 내용을 전달하도록 지시한 사실이 있으며,

직무관련자인 ㉣㉣㉣업체 ㉤㉤㉤ 대표(구 ㉤㉤㉤㉤㉤, ㉤㉤(㉤㉤㉤ 대표자 ㉣㉣ 명의 ㉣㉣기업))와 징계대상자는 아래와 같은 부적절한 문자 메시지를 주고 받은 내역 다수 확인되고,

"식사합시다(**.**.*), 로비에 잇서유(**.**.*), "잘받았네 맛있게 먹도록 하겠네(**.**.**), 대표님 오늘 쇠주한잔 시간되나요? 제가 한잔 살게요(**.**.*)"

㉤㉤㉤ 대표와 20**.**.*(*) ㉣㉣㉣집에서 식사 후 대표가 음식값을 계산하였다는 본인 진술과 20**.**. "잘받았네 맛있게 먹도록 하겠네"라는 문자내용과 관련하여서는 설 명절을 앞두고 ㉤㉤㉤ 대표로부터 ㉣㉣ 1박스를 받았으며 본인은 이에 대한 답례로 ㉣㉣㉣㉣세트를 전달하였다고 소명하였습니다.

또한, 직원들이 일관되게 ㉣㉣공사 능력이 부족한 업체라고 지목하는 ㉣㉣ ㉣㉣㉣ 대표와는 "형님 토요일 7시에 뵙겠습니다(**.**.*)" 등의 문자를 주고받은 내역이 확인되었습니다. 이에 대해 직원 ㉡㉡㉡는 ㉣㉣㉣㉣ 대표가 고등학교 선배라고 진술하였으며, 업체 대표가 20**.**. 사업자등록을 마친 직후인 20**.**. 부터 해당 업체와 ㉣㉣㉣ 수리 등 수차례 공사 일감을 몰아준 정황 확인됩니다.

아울러 20**년 연말 직무관련자인 ▲▲▲▲▲▲ 업체로부터 ○○ 선물세트를 제공받아 ●●● 직원 전원에게 배포한 사실이 확인됩니다.

따라서, ⊕⊕⊕는 직무관련자인 ▲▲▲▲▲, ▲▲▲▲▲▲에게 금품등을 수수한 행위는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항, 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무), 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 행위이며, 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제2호에 따른 의무적 고발 대상자로 판단됩니다.

4. 조치할 사항

○ ☼☼☼☼☼☼는

- 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항 및 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 직원 “⊕⊕⊕”에 대하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제22조(벌칙) 및 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제2호에 따라 “고발” 조치하시기 바랍니다.

5. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	비고